C O N T R A L O R Í A G E N E R A L D E L A R E P Ú B L I C A

AUTORIZA PROCEDER MEDIANTE TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATO PRODUCCIONES CONCORDE LIMITADA, PARA EVENTO DE BIENESTAR FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SANTIAGO, 15 DE DICIEMBRE DE 2009

Hoy se ha resuelto lo siguiente:

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado; en el D.F.L. N°1/ 19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración; en el Decreto Ley N° 1263, Orgánico de Administración Financiera del Estado de 1975 del Ministerio de Hacienda; en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo Nº 250, de 2004 y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886; en la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General; en la Ley Nº 20.314, de Presupuestos del Sector Público para el año 2009; en el Decreto Supremo N° 476 del Ministerio de Hacienda de 2007; en la Resolución N° 1600 de la Contraloría General de la República, de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y

CONSIDERANDO:

Que, la Contraloría General de la República a través de su Departamento de Bienestar ha convocado a todos sus funcionarios a una actividad recreacional para la tarde del día 18 de diciembre de 2009.

Que, los objetivos más importantes de esta actividad son: promover una mayor participación y comunicación entre los funcionarios de los distintos estamentos, facilitar el autocuidado y cuidado de los equipos de trabajo y obtener un mayor bienestar general frente al desgaste laboral cotidiano provocado por la particular naturaleza y volumen de las tareas de la Contraloría

Que, esta actividad se realizará en todas las sedes regionales de la Contraloría, estimándose que en el nivel central participarán cerca de 1000 funcionarios.

Que, la magnitud e importancia del evento que se realizará en la sede principal de la Contraloría, requiere contratar un servicio especializado de asesoría, que organice, produzca y coordine los distintos bienes y servicios necesarios para realizarlo exitosamente.

Que, por lo anterior, debe recurrirse a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se deriven de su experiencia comprobada en la provisión de estos servicios.

Que, los artículos 8, letra g) de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios

y 10 N° 7, letra f) de su Reglamento, autorizan proceder por trato directo en casos en que por la naturaleza de la negociación se deba recurrir a un proveedor en razón de la confianza y seguridad derivadas de su experiencia comprobada en los bienes y servicios requeridos.

Que, esta causal no exige cotizaciones pero sí experiencia comprobada en el servicio, por tal razón se estimó pertinente que una comisión interdisciplinaria de Secretaría General se encargara de examinar la experiencia de a lo menos tres empresas especializadas en la producción de eventos de este tipo, llegándose a la conclusión que Producciones Concorde Limitada, tiene una mayor experiencia en la organización de eventos que contemplan gran número de personas, que son destinados a entidades o servicios públicos y que implican realizar estrategias o dinámicas orientadas a mejorar el clima o bienestar laboral.

Que, concurren en la especie, los requisitos legales y reglamentarios para autorizar y contratar directamente la organización y producción de este evento a Producciones Concorde Limitada.

Que, el Departamento de Bienestar de la Contraloría cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para contratar los señalados servicios.

RESUELVO:

EXENTA N° 04483/

1. Autorízase, proceder mediante trato directo con Producciones Concorde Limitada, R.U.T. Nº 76.880.210-6, a fin contratar la organización y producción del evento de Bienestar para todos los funcionarios de la sede central de la Contraloría General de la República.

2. La selección de la empresa citada se debe a que existen circunstancias o características del contrato que hacen indispensable recurrir a un proveedor en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los servicios requeridos, estimándose, en el presente acto, que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.

3. Apruébase el contrato celebrado con fecha 15 de diciembre de 2009, entre la Contraloría General y Producciones Concorde Limitada y cuyo texto se transcribe a continuación:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En Santiago, a 15 de diciembre de 2009, entre la Contraloría General de la República, Rol Unico Tributario N° 60.400.000-9, con domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, calle Teatinos N°56, en adelante "La Contraloría " o "la CGR", representada por el Contralor General de la República, don Ramiro Alfonso Mendoza Zúñiga, Cédula Nacional de Identidad Nº 7.578.740-5, del mismo domicilio, y, por la otra la empresa Producciones Concorde Limitada, Rol Único Tributario N° 76.880.210-6, en adelante "La Empresa", representada por doña María Alejandra Sastre Montalba, representante legal, Cédula Nacional de Identidad N° 9.869.293-2, ambos domiciliados en Alonso de Cordova 5710, oficina N° 506, comuna de Las Condes, convienen el siguiente Contrato:

PRIMERO: OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO.
Mediante el presente contrato la CGR encarga a la Empresa, la organización y producción del evento de Bienestar, destinado a los funcionarios del órgano de control a realizarse el día 18 de diciembre de 2009 entre las 12 y las 19.30 horas, en el estadio institucional ubicado en calle Santa Amalia N°1022, comuna de la Florida.

ITEM	Cantidad	Valor unitario	Total Neto	IVA	Total
Toldo para espacio almuerzo, camarín artistas	1	3.500.000	3.500.000	665.000	4.165.000
Ventiladores	6	22.000	132.000	25.080	157.080
Centros de mesas	100	3.300	330.000	62.700	392.700
Ambulancia 2 paramédicos con carpa exterior	1	280.000	280.000	53.200	333.200
Jockeys gabardina	1000	800	800.000	152.000	952.000
Monitores	15	30.000	450.000	85.500	535.500
Artistas, amplificación, escenario y generador	1	8.800.000	8.800.000	1.672.000	10.472.000
Honorarios Productora	1	2.251.800	2.143.800	407.322	2.551.122
			16.435.800	3.122.802	19.558.602

La Contraloría, por su parte se obliga a pagar la suma total en pesos en conformidad a la cláusula tercera del presente instrumento.

SEGUNDO: VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO
Este contrato se extenderá desde la fecha de su suscripción hasta el día de la prestación del servicio, determinado como el día 18 de diciembre de 2009 y tendrá eficacia una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que lo aprueba

TERCERO: PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO
El precio del presente contrato es la suma de $19.558.602 I.V.A. incluido (Diecinueve millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos dos pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado), suma que se pagará como máximo a los 15 días de la fecha de recepción de la factura correspondiente en la oficina del Depto. de Abastecimiento de la Contraloría General, ubicada en calle Teatinos 56, Santiago, previamente visada por la contraparte técnica de la CGR.

CUARTO: OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN
La empresa tendrá la obligación de coordinarse adecuadamente con las personas encargadas de la administración del Estadio institucional, así como también con las distintas empresas que presten sus servicios el día del evento.

QUINTO: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
En general la empresa no es responsable de los accidentes que ocurran durante la instalación, salvo los derivados de su propia negligencia o la de sus trabajadores, caso en que se aplicarán las normas generales de responsabilidad.

SEXTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato es esencialmente modificable por mutuo consentimiento de las partes.

SÉPTIMO: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El presente instrumento podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
3. Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4. Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
5. Por causa de interés público.
6. Por exigirlo la seguridad nacional.
7. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato con un máximo de 6 meses.

Se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones de la empresa no cumplir con alguna de las prestaciones expresadas en el itemizado señalado en la cláusula primera.

OCTAVO: CONTRAPARTE TÉCNICA
La contraparte técnica de la Contraloría será la Secretario General o quien ella designe en tal labor, debiendo emitir los informes y certificaciones contempladas o relativas a este contrato

NOVENO: DOMICILIO Y JURISDICCION.
El domicilio de cada parte corresponde al señalado en este contrato. Cualquier conflicto será resuelto en forma directa por las partes y de común acuerdo, en caso contrario deberá ser sometido a los tribunales ordinarios de justicia.

DÉCIMO: OTORGAMIENTO
El presente Instrumento se suscribe en tres ejemplares del mismo tenor quedando dos en poder de la Contraloría y uno en poder de la Empresa.

DÉCIMO PRIMERO: PERSONERÍA
La personería de doña María Alejandra Sastre Montalba, para representar a la Empresa, consta en escritura de Constitución de Sociedad de 11 de junio de 2007, ante Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera de Santiago, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2007 a fojas 24686 N° 18042.

La personería del Contralor General consta de Decreto Supremo 476, de 2007, del Ministerio de Hacienda.

4. El gasto que irrogue la presente Resolución y que asciende a la suma de $19.558.602 I.V.A. incluido (Diecinueve millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos dos pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado), impútese al presupuesto vigente del Departamento de Bienestar de la Contraloría General de la República.

Anótese, Comuníquese y Publíquese en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, Chilecompra, portal Mercado Público.

(FDO.) RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA
CONTRALOR GENERAL

VICTORIA NARVAEZ ALONSO
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
SECRETARIO GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento

TRANSCRÍBASE A:

DEPTO. FINANZAS
DEPTO DE BIENESTAR
OFICINA GENERAL DE PARTES
SECRETARÍA GENERAL
DEPTO DE ABASTECIMIENTO

GMC/RMC/FTJ/JCM

O/C N°885-1450-SE09